

ALGEMENE VOORWAARDEN – Solvalutions

Artikel 1 – Definities en Toepasselijkheid

1. Opdrachtnemer: Solvalutions, gevestigd te Zutphen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 98238175.
 2. Opdrachtgever: ledere natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (B2B) met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit.
 3. Overeenkomst: ledere afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende dienstverlening op het gebied van softwareontwikkeling, consultancy en aanverwante IT-diensten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
-

Artikel 2 – Offertes en Totstandkoming

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeld.
 2. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of digitale aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes binden Opdrachtnemer niet.
-

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Werkzaamheden op uurbasis worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Vaste-prijs-projecten worden uitgevoerd op basis van een resultaatsverplichting, beperkt tot de schriftelijk overeengekomen scope.
 2. Oplevertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Vertraging in de uitvoering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
-

Artikel 4 – Zelfstandigheid (Wet DBA)

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit als zelfstandig ondernemer.
 2. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.
 3. Opdrachtnemer bepaalt zelfstandig de wijze van uitvoering en maakt gebruik van eigen apparatuur en hulpmiddelen.
 4. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen partijen.
-

Artikel 5 – Medewerkingsplicht Opdrachtgever

1. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie, materialen, toegangen, accounts en beslissingen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Vertraging of extra kosten als gevolg van het niet tijdig verstrekken van benodigde medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten.
-

Artikel 6 – Meerwerk en Wijzigingen

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, aanvullende wensen of uitbreidingen gelden als meerwerk.
 2. Meerwerk wordt uitgevoerd tegen het overeengekomen uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer is niet verplicht wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande akkoordverklaring over prijs en planning.
-

Artikel 7 – Oplevering en Acceptatie

1. Na oplevering van de software of dienstverlening heeft de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om het geleverde te testen en eventuele gebreken gedetailleerd en schriftelijk te melden.
 2. Het geleverde geldt in ieder geval als geaccepteerd indien: a) de termijn van 14 dagen is verstreken zonder schriftelijke melding van wezenlijke gebreken; of b) de Opdrachtgever het geleverde voor operationele of productiedoeleinden in gebruik neemt (zoals een livegang).
 3. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname of voortgang niet wezenlijk in de weg staan, vormen geen grond voor afkeuring of opschorting van betaling. Deze gebreken zullen door Solvalutions zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 4. Uitsluitend voor verborgen gebreken die redelijkerwijs niet tijdens de testperiode ontdekt konden worden, geldt een garantieperiode van 60 dagen na de oorspronkelijke opleverdatum. Solvalutions zal deze gebreken binnen deze termijn kosteloos herstellen.
 5. Na acceptatie (zoals bedoeld in 7.2) en het verstrijken van de bovengenoemde garantieperiode (7.4), vervalt iedere verplichting tot kosteloos herstel, tenzij partijen schriftelijk een separate onderhoudsovereenkomst (SLA) zijn overeengekomen.
-

Artikel 8 – Onderhoud en Support

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, omvat de Overeenkomst geen onderhoud, updates, hosting, monitoring, beveiliging of support na oplevering.
 2. Werkzaamheden na acceptatie worden uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen het geldende uurtarief.
-

Artikel 9 – Derden en Open Source

1. Opdrachtnemer mag gebruikmaken van software, diensten en componenten van derden, waaronder open source software.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken, beveiligingsproblemen of tekortkomingen in software of diensten van derden.
 3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijke licentievoorwaarden van derden.
-

Artikel 10 – Tarieven en Betaling

1. Werkzaamheden worden verricht tegen het overeengekomen uurtarief of vaste projectprijs.
 2. Alle bedragen zijn exclusief btw.
 3. Facturatie geschiedt maandelijks achteraf, tenzij anders overeengekomen.
 4. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren conform het CBS-prijsindexcijfer, of op basis van marktontwikkelingen, na Opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand van tevoren op de hoogte te hebben gesteld.
 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden op te schorten bij betalingsachterstand.
-

Artikel 11 – Duur en Opzegging

1. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand.
 2. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van Opdrachtgever.
 3. Bij tussentijdse beëindiging is Opdrachtgever verplicht reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.
-

Artikel 12 – Intellectueel Eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde software, broncode, ontwerpen en documentatie berusten bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Generieke onderdelen, frameworks, libraries, tooling en herbruikbare code blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever verkrijgt na volledige betaling een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het overeengekomen doel.
 4. Overdracht van auteursrechten vindt uitsluitend plaats indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
-

Artikel 13 – Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
 2. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.
-

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot directe schade.
 2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data en bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De totale aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 4. Indien geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het laagste van:
 - a. het bedrag dat in de laatste drie maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit is gefactureerd, of
 - b. €10.000.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen 6 maanden na ontdekking schriftelijk is gemeld.
 6. Aansprakelijkheid vervalt indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na ontdekking van een gebrek schriftelijk klaagt.
-

Artikel 15 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de redelijke controle van Opdrachtnemer.
 2. In geval van overmacht worden verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
-

Artikel 16 – AVG en Gegevensverwerking

1. Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, zullen partijen een afzonderlijke verwerkersovereenkomst sluiten.
 2. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens.
-

Artikel 17 – Toepasselijk Recht en Geschillen

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.

Artikel 18 – Aanvullende bepalingen voor Hosting en Abonnementen (SaaS)

1. **Toepasselijkheid:** Indien de Overeenkomst (mede) het leveren van hosting, Software as a Service (SaaS) of periodieke onderhoudsabonnementen omvat, zijn de bepalingen uit dit artikel van toepassing, in aanvulling op of in afwijking van de voorgaande artikelen.
2. **Looptijd en opzegging (in afwijking van art. 11.1):** Abonnementen worden aangegaan voor de initiële duur van twaalf (12) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met telkens eenzelfde periode. Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één (1) kalendermaand voor het einde van de actuele looptijd. Tussentijdse opzegging geeft uitdrukkelijk geen recht op restitutie van reeds gefactureerde abonnementsgelden.
3. **Facturatie (in afwijking van art. 10.3):** Abonnements- en hostingkosten worden telkens voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode gefactureerd.
4. **Beschikbaarheid (Aanvulling op art. 8.1):** Opdrachtnemer spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van de hosting- en SaaS-diensten, maar biedt geen expliciete garanties omtrent ononderbroken uptime, tenzij een separate Service Level Agreement (SLA) is overeengekomen.
5. **Afhankelijkheid van derden:** Opdrachtnemer is voor de hostingdiensten mede afhankelijk van de infrastructuur en API's van derden (zoals serverproviders en externe platformen). Tijdelijke onbeschikbaarheid of storingen bij deze derden vormen overmacht en leveren geen wanprestatie op aan de zijde van Opdrachtnemer.
6. **Limiet van data en verbruik:** Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij excessief dataverkeer of opslagverbruik (buiten 'fair use') door de Opdrachtgever, aanvullende kosten in rekening te brengen of de dienstverlening tijdelijk te beperken ter bescherming van de infrastructuur.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 2 maart 2026.